

UNIVERSITE D'ABOMEY CALAVI (UAC)

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE (IFRI)

Master Professionnel Informatique (toutes spécialités)

COURS : DROIT DU NUMERIQUE

CHARGE D'ENSEIGNEMENT: Dr Fréjus A. R. GBAGUIDI



Février 2025

OBJECTIFS

- Le but de ce cours est de familiariser les apprenants aux aspects juridiques liés à l'informatique et à l'Internet pour une meilleure utilisation de ces ressources sans être exposé à des risques.

Au regard des orientations professionnels des apprenants, ce cours permettra de façon spécifique:

- Améliorer leur compréhension des enjeux juridiques liés au numérique dans leur activité quotidienne
- Conseiller leur futur client ou employeur sur les risques et opportunités juridiques du numérique
- Contribuer à l'amélioration/adaptation continue des dispositions juridiques à travers le débat
- Participer à l'élaboration ou la prise de décision aux côtés des acteurs publics dans le cadre de l'adaptation du droit du numérique

CONTENU

I. INTRODUCTION

II. PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TIC

1. DROIT D'AUTEUR
2. DROIT DES MARQUES
3. NOMS DE DOMAINES
4. DROIT DE L'IMAGE
5. TELECHARGEMENTS ILLICITES

III. PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

1. PRINCIPES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DE DONNEES

A CARACTERE PERSONNEL

2. DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES PRENANTES
3. SANCTIONS ET MESURES
4. DEROGATION DE SOUVERAINETE

IV. CONTRATS EN INFORMATIQUE

1. CONTRATS
2. E-commerce

CONTENU

V.

CYBERCRIMINALITE

1. CONTEXTE ET MENACES
2. INFRACTIONS DE DROIT COMMUN
3. LIMITES

VI. CONFIANCE NUMERIQUE

1. SITES WEB

VII. CODE D'ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DE L'INFORMATICIEN

VIII. CADRE INSTITUTIONNEL DES TIC

1. AGENCE DE LA SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATIONS
2. OFFICE CENTRAL DE RÉPRESSION DE LA CYBERCRIMINALITÉ
3. COMMISSION DE CRYPTOLOGIE

REFERENCES

Sujets nouveaux du droit

- Blockchain
- Intelligence artificielle
- Robots et objets connectés
- Données personnelles

METHODES

- Cours magistral
- Recherche et exposés des étudiants
- Exercices
- Séminaire

Evaluation

- Contrôles intermédiaires (QCM)
- Participation
- Recherche individuelle
- Contrôle final

INTRODUCTION



Introduction

Objectifs:

- Présenter le contexte actuel des TIC et des risques inhérents à leur utilisation
- Présenter les enjeux liés au droit dans le domaine des TIC
- Présenter le cadre législatif global des communications électroniques

Introduction

Contexte global

- Environ 60% (Plus de 4,5 Milliards) de la population mondiale est connecté
- Plus de 5 milliards de personnes utilisent un téléphone mobile
- 3,8 milliards d'utilisateurs sur les réseaux sociaux (We are social 2020)
- Au Bénin près de 85% de la population abonné aux réseaux mobiles
- Près de 4 millions d'utilisateurs Internet au Bénin (ARCEP 2019)

Introduction

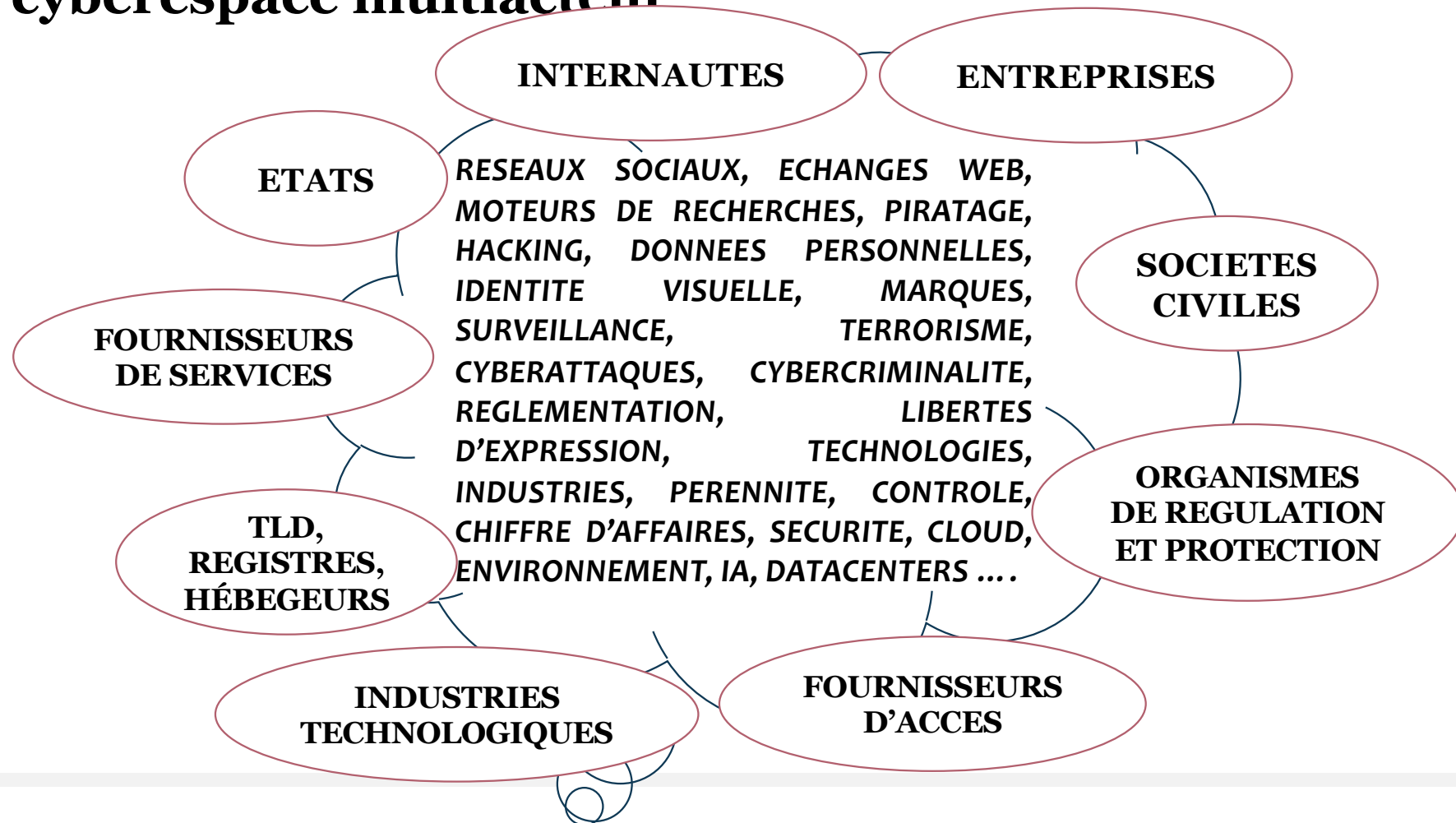
Des services Internet de plus en plus indispensables

- Réseaux sociaux
- Commerce électronique
- E-learning
- Visioconférence
- Partage de vidéo
- Blogs, RSS, Presses en ligne
- Peer to peer
- E-gouv, e-santé, e-emploi, e-citoyenneté...
- Web 2.0...



Introduction

Un cyberspace multiacteur



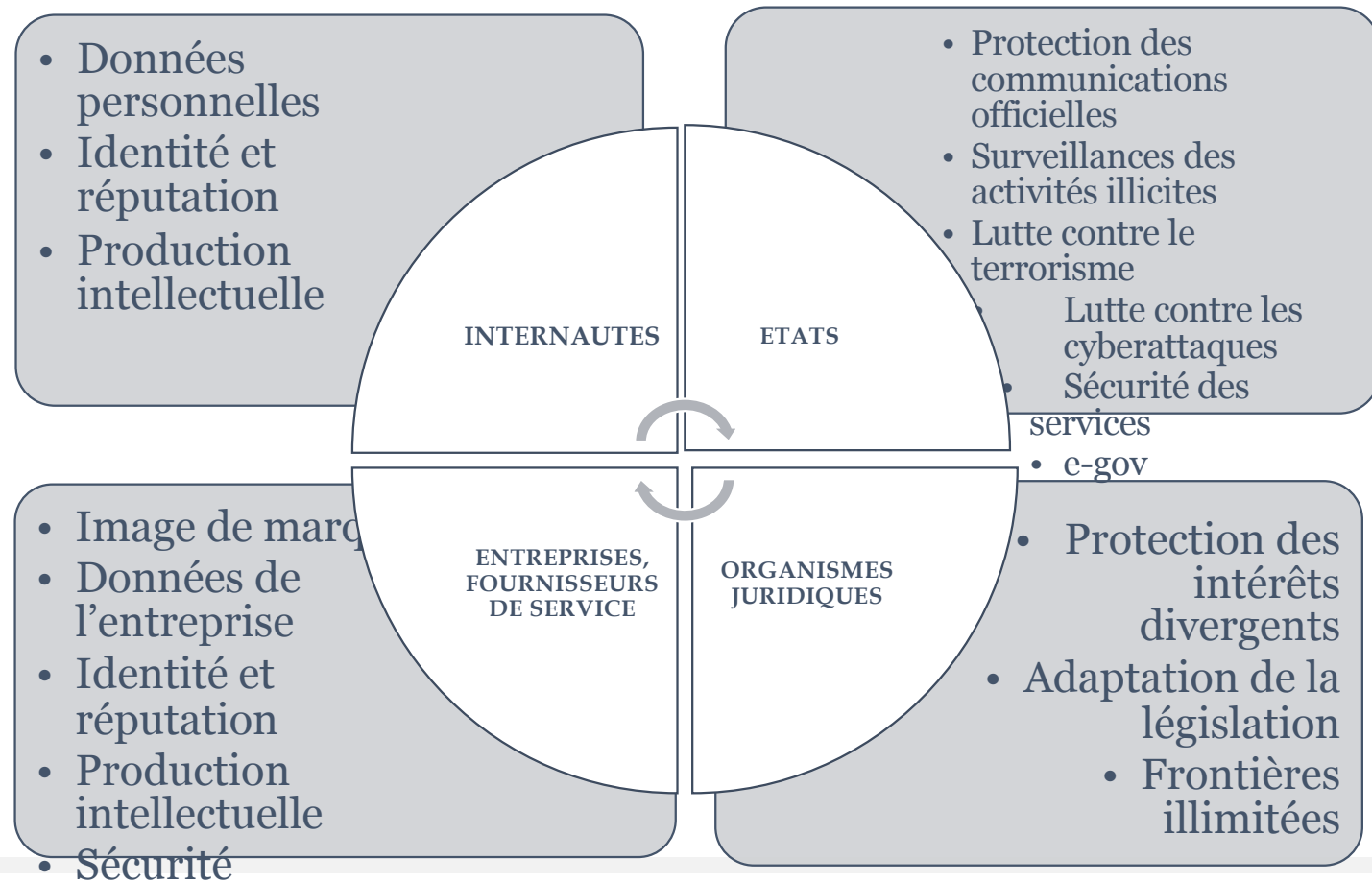
Introduction

Des menaces de plus en plus nombreuses

- Chaque année, les attaques informatiques causent plusieurs dizaines de milliards d'euros de pertes dans le monde.
- le vol d'identité, la diffamation, les détournements de fonds, la désinformation, l'espionnage industriel, le cyber terrorisme, etc

Introduction

Différents acteurs avec des intérêts divergents et parfois inconciliables



Introduction

Une législation en retard par rapport à l'évolution de la société de l'information

- Absence d'une législation internationale des communications électroniques
- Application du droit positif
- Initiatives communautaires sur certains aspects des TIC (Cybercriminalité, Données personnelles, transactions numériques, systèmes de paiement)
- Code du numérique
- Loi sur la corruption

Introduction

Challenges

- Difficile qualification des délits
- Complicités transfrontalières
- Législation parfois contradictoire entre pays
- Sanctions non proportionnelles aux préjudices
- Sophistication permanente des crimes
- Moyens de preuve immatériels et difficiles à mettre en œuvre
- Equilibre entre vie privée et business

Introduction

Contexte national

- Adoption d'un code du numérique 2018
 - Regroupement dans un document unique de toutes les lois régissant le domaine du numérique
 - Prise des textes d'application en cours
 - Mise en œuvre des outils techniques de son accompagnement
 - Mise en place du cadre institutionnel
 - Sensibilisation
 - Mise à niveau des acteurs de la chaîne judiciaire
 - Renforcement de capacité des intervenants techniques

II- PROPRIETE INTELLECTUELLE



PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TIC

Objectifs

- Comprendre les questions liées à la protection des œuvres de l'esprit dans le contexte des TIC
- Comprendre les dispositions nécessaires contre les risques de violation des textes relatifs à la propriété intellectuelle
- Comprendre les rôles et responsabilités de l'informaticien



CONTENU

- Droit d'auteur
- Droit des marques
- Noms de domaine
- Droit de l'image
- Téléchargement illicite

DROIT D'AUTEUR

- Le droit de la propriété littéraire et artistique ou droit d'auteur au sens large protège les œuvres littéraires, musicales, graphiques, architecturales mais aussi les logiciels, les jeux vidéos, les créations de mode, etc. à la condition d'être originales. Les contrats de licence, d'exploitation et de cession des droits d'auteur fixent les conditions, notamment financières, d'utilisation des œuvres protégées par le droit d'auteur.

DROIT D'AUTEUR

- Quelles sont les œuvres protégées: Toutes les œuvres de l'esprit, quels qu'en soient le genre, la forme d'expression, le mérite ou la destination
- les livres, articles de presse, conférences, œuvres dramatiques, œuvres chorégraphiques, compositions musicales, œuvres audiovisuelles, œuvres d'art (peintures, dessins d'architecture, sculpture, gravure, lithographie), œuvres graphiques, photographies, cartes géographiques, les programmes d'ordinateur, les bases de données, les créations publicitaires, les cartes géographiques et les dessins techniques....

DROIT D'AUTEUR

- Il est composé du droit patrimonial et du droit moral
- L'auteur dispose de droits moraux imprescriptibles, perpétuels et inaliénables protégeant sa personnalité. Seul l'auteur, puis ses héritiers peuvent les revendiquer
 - Le droit de première divulgation
 - Le droit au respect de son identité pour toute utilisation publique d'une œuvre
 - Le droit au respect de l'intégrité de l'œuvre
 - Le droit de repentir ou de retrait vis-à-vis du cessionnaire

Droit d'auteur = droit moral + droit patrimonial	
Droit moral ○ Personnel ○ Inaliénable ○ Perpétuel ○ Imprescriptible	Il confère au créateur le droit au respect de son nom, de sa qualité de créateur et de son œuvre : • Le droit de divulguer son œuvre & d'en fixer les conditions d'exploitation, • Le droit d'être reconnu comme l'auteur (droit à la paternité), • Le droit d'en défendre l'intégrité (droit au respect), • Le droit d'en faire cesser l'exploitation (droit de repentir).
Droit patrimonial Le droit patrimonial est « limité » à la durée de la vie de l'auteur, puis est transféré sur ses ayants-droit pendant l'année civile du décès et pendant les 70 ans qui suivent.	Est le droit exclusif pour l'auteur d'une œuvre de l'esprit d' exploiter et de tirer profit de l'œuvre . Ce droit se décompose en : • Droit de reproduction : choix des moyens et supports pour divulguer l'œuvre au public ; • Droit de représentation : consiste dans la communication de l'œuvre au public par quelque procédé que ce soit.



DROIT D'AUTEUR

- Lorsque vous créez une œuvre ou que vous participez à sa création, vous devenez titulaire de droits sur celle-ci. En tant que détenteur du droit d'auteur, vous pouvez autoriser ou non d'autres personnes à utiliser ou à exploiter votre œuvre. Ces autorisations prennent généralement la forme d'une licence.
- Si vous souhaitez concéder une licence sur l'une de vos œuvres à un organisme de radiodiffusion, à un éditeur de musique, ou encore à des bars ou à des boîtes de nuit, il peut être judicieux de vous affilier à une [organisation de gestion collective](#). Celles-ci surveillent l'utilisation qui est faite de vos œuvres et des œuvres d'autres auteurs et éditeurs, et se chargent de négocier les contrats de licence avec les utilisateurs et de percevoir les redevances liées à l'utilisation de ces œuvres. Les organismes de gestion collective sont particulièrement utiles pour les musiciens et les auteurs, dont les œuvres sont utilisées à plusieurs reprises par de nombreuses personnes.

DROIT D'AUTEUR

- Les œuvres publiées en ligne, que ce soit sur une page Web ou sur la plateforme d'un réseau social, sont habituellement protégées par le droit d'auteur ou des droits connexes, ce qui signifie que vous devrez généralement obtenir l'autorisation du titulaire de ces droits avant de pouvoir les utiliser. En revanche, toute œuvre tombée dans le domaine public (lorsque la durée de protection par le droit d'auteur a expiré) peut être utilisée librement. Assurez-vous toutefois que l'œuvre concernée n'est pas protégée par d'autres droits. Par exemple, la Joconde de Léonard de Vinci est tombée dans le domaine public, mais si vous trouvez une photographie de cette œuvre sur l'Internet, le photographe qui a pris cette photographie peut avoir des droits sur celle-ci et vous devrez donc le contacter pour obtenir l'autorisation de l'utiliser.
- Si vous gérez une petite entreprise et que vous souhaitez télécharger et utiliser un enregistrement sonore, ou toute autre œuvre protégée par le droit d'auteur, dans le cadre par exemple d'une campagne de commercialisation, vous devrez obtenir l'autorisation du ou des titulaires de ce droit.
- Certains sites Web sont couverts par une licence générale qui définit les conditions selon lesquelles les œuvres créatives qui y figurent peuvent être utilisées. Les seuls cas dans lesquels vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation d'utiliser une œuvre sont lorsque son utilisation relève d'une exception ou d'une limitation prévue par la législation sur le droit d'auteur, par exemple aux fins d'une citation, d'un reportage ou de l'enseignement.
- De manière générale, si vous avez des doutes quant à l'existence ou non de droits protégeant l'œuvre que vous souhaitez utiliser, privilégiez la prudence et entreprenez les démarches nécessaires pour obtenir l'autorisation de l'utiliser.

DROIT D'AUTEUR

- Les programmes d'ordinateur et autres logiciels, y compris les applications mobiles (comme WhatsApp ou Candy Crush), sont protégés en tant qu'œuvres littéraires aux fins du droit d'auteur. Ils sont ainsi automatiquement protégés dès leur création et n'ont pas besoin d'être enregistrés de manière formelle. Dans certains pays toutefois, les procédures d'enregistrement volontaire des logiciels peuvent être différentes de celles prévues pour d'autres types d'œuvres de création.

DROIT D'AUTEUR

- L'auteur dispose de droits patrimoniaux cessibles, portant sur l'exploitation de son œuvre. Ceux-ci lui permettent de tirer un bénéfice économique de sa production
 - Le droit de reproduction
 - Le droit de représentation
 - Autres droits patrimoniaux (Le droit de traduction, le droit d'adaptation, le droit de destination)
 -



DROIT D'AUTEUR

- Exceptions
 - Les brèves citations : Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées
 - Les revues de presse
 - Les parodies et caricatures
 - Les discours destinés au public



CAS DES LOGICIELS

- Les programmes d'ordinateur et autres logiciels, y compris les applications mobiles (comme WhatsApp ou Candy Crush), sont protégés en tant qu'œuvres littéraires aux fins du droit d'auteur. Ils sont ainsi automatiquement protégés dès leur création et n'ont pas besoin d'être enregistrés de manière formelle. Dans certains pays toutefois, les procédures d'enregistrement volontaire des logiciels peuvent être différentes de celles prévues pour d'autres types d'œuvres de création.

CAS DES LOGICIELS

- Les logiciels fonctionnent donc selon les droits d'auteur, avec des licences.
 - Logiciel libre : contrat **qui autorise** :
 - La possibilité d'utiliser l'œuvre pour tous les usages
 - La possibilité d'étudier l'œuvre
 - La possibilité de redistribuer des copies de l'œuvre
 - La possibilité de modifier l'œuvre et de publier ces modifications.



CAS DES LOGICIELS

Les différents types de licence

- Un **gratuiciel** ou freeware est un logiciel libre ou propriétaire mis gratuitement à disposition.
 - Par exemple, «Acrobat reader» est un logiciel propriétaire diffusé gratuitement et «Writer» d'OpenOffice.org est un logiciel libre diffusé gratuitement.
- Un **partagiciel** ou shareware est un logiciel propriétaire qui peut être utilisé gratuitement, en version complète ou partielle, pendant une durée déterminée. Après cette période de gratuité, l'utilisateur doit payer une contribution s'il veut continuer à l'utiliser le logiciel.
 - Par exemple, «Winrar» (logiciel de compression de données)
- La **GNU GPL** (GNU General Public License) est une licence libre très utilisée imposant le copyleft (tout ce qui utilise des ressources libres, doit rester libre).
- La **GNU LGPL** (GNU Lesser General Public License) est une licence libre sans copyleft (on peut utiliser des ressources libres pour créer des ressources non libres)
- Dans certains cas, la licence libre peut imposer que toute copie ou oeuvre dérivée soit diffusée avec cette même licence. C'est ce qu'on appelle le copyleft.



CAS DES LOGICIELS

- Licences **Creative Commons**
- Les licences Creative Commons constituent un ensemble de licences régissant les conditions de réutilisation et/ou de distribution d'œuvres (notamment d'œuvres multimédias diffusées sur Internet). Elles ont été publiées le 16 décembre 2002.
- Le système se base sur plusieurs paramètres binaires :
 - **Paternité** [BY] (*Attribution*) : l'œuvre peut être librement utilisée, à la condition de l'attribuer à l'auteur en citant son nom.
 - **Pas d'utilisation commerciale** [NC] (*Noncommercial*) : le titulaire de droits peut autoriser tous les types d'utilisation ou au contraire restreindre aux utilisations non commerciales (les utilisations commerciales restant soumises à son autorisation).
 - **Pas de modification** [ND] (*NoDerivs*) : le titulaire de droits peut continuer à réserver la faculté de réaliser des œuvres de type dérivées ou au contraire autoriser à l'avance les modifications, traductions.
 - **Partage des conditions initiales à l'identique** [SA] (*ShareAlike*) : le titulaire des droits peut autoriser à l'avance les modifications ; peut se superposer l'obligation (SA) pour les œuvres dites dérivées d'être proposées au public avec les mêmes libertés (sous les mêmes options Creative Commons) que l'œuvre originale.
- Paternité partage à l'identique :
 - **partager** — reproduire, distribuer et communiquer l'œuvre
 - **remixer** — adapter l'œuvre, vous n'avez le droit de distribuer votre création que sous une licence identique ou similaire à celle-ci.
 - d'utiliser cette œuvre à des fins commerciales



DROIT DES MARQUES

Qu'est ce que la **marque**? la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale

- La marque de **fabrique** est la marque que le fabricant met sur les produits qu'il fabrique. Le produit en question peut être un produit fini ou un produit de base.
- La marque de **commerce** est la marque apposée par le distributeur sur les produits qu'il commercialise.
- La marque de **service** est la marque qui accompagne tous les services qui peuvent être rendus par des agents économiques (banque, transport...)



DROIT DES MARQUES

le **brevet** est une invention qui consiste en un enseignement technique

- Le signe choisi à titre de marque peut consister en un **dessin** ou modèle.
Dans ce cas le dessin ou modèle sera également protégé par le droit d'auteur ou à défaut par le droit des dessins ou modèles.
- Le **nom commercial** consiste en la dénomination selon laquelle est connu ou exploité un établissement commercial ou l'appellation selon laquelle le commerçant exploite son fond.



DROIT DES MARQUES

- Le nom commercial est obligatoire, pas la marque.
- Le nom commercial est unique. Un commerçant peut exercer son activité en utilisant par exemple de nombreuses marques différentes.
- Toutefois le nom commercial peut être choisi à titre de marque.



DROIT DES MARQUES

- **L'enseigne** dispose d'un établissement qui lui permet d'attirer sa clientèle
- L'enseigne constitue un signe extérieur visible.
- L'enseigne n'est pas forcément unique à l'entreprise
- La **dénomination sociale** permet d'identifier une personne morale
- A la différence de la marque, la dénomination sociale est obligatoire.
- Toutefois une dénomination sociale peut être choisie à titre de marque



DROIT DES MARQUES

- Les **appellations d'origine** sont définies comme la « dénomination d'un pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont les qualités ou caractères sont dus au milieu géographique comprenant des facteurs naturels ou des facteurs humains.
- Les appellations d'origine sont donc un signe distinctif collectif



DROIT DES MARQUES

- Le **label** désigne un ensemble de qualité et d'identification des produits agricoles ou alimentaires. Le label atteste des qualités des produits. Les labels sont déposés à titre de marques collectives. On ne peut déposer un nom de domaine portant le nom du label sans autorisation des ayants droits de celui-ci



DROIT DES MARQUES

Validité d'une marque

- Elle doit être licite: Certains noms sont interdits (contraire à l'ordre public ou aux mœurs, interdit par la loi etc.)
- Elle doit avoir un caractère distinctif: représentative du bien ou du service
- Elle doit être disponible: recherche d'antériorité nécessaire



DROIT DES MARQUES

- Une fois la marque enregistrée à l'ONPI, il est conféré au titulaire le droit d'interdire l'usage de la marque non seulement à titre de marque mais aussi à titre de signe distinctif en général
- La contrefaçon (reproduction, imitation, utilisation sans autorisation, import/export, vente en ligne) peut entraîner des sanctions civiles (dédommagement) et pénales (prison et amende)



NOMS DE DOMAINE

- Ou Noms DNS (Domain Name System) = Carte d'identité d'un site Internet
- Unique: Conforme à une charte de nommage hiérarchisée
- Constitution: .nom.suffixe (ex: uac.org)
- Nom: Certains noms sont interdits
- Suffixe: fournit par un organisme (registrars) national ou international



NOMS DE DOMAINE

- Suffixe national: (bj, tg, ng, fr, uk, be etc.)
- Suffixe international: (com, net, org, gouv etc.)
- Par principe c'est la règle du « premier arrivé, premier servi » avec quelques contraintes
 - Vérification de la disponibilité
 - Éligibilité du nom
 - Identité du demandeur
 - Etc.



NOMS DE DOMAINE

Conflits liés

- **Cybersquattage**: Il s'agit d'un déposant qui achète un nom de domaine, et propose à l'intéressé de le racheter pour une somme exorbitante
- **Typosquattage**: C'est une forme dérivée du cybersquatting, se manifestant par le dépôt du nom d'une marque avec une faute d'orthographe, tout en restant proche du nom d'origine.



NOMS DE DOMAINE

Conflits liés

- **Contrefaçon:** Déposer un nom de domaine utilisant le nom d'une marque ou son sigle pour caractériser un site vendant des produits similaires à ceux de la marque est un acte de contrefaçon
- **Usurpation d'identité:** déposer un nom de domaine analogue au nom d'une marque connue, afin de bénéficier de sa notoriété pour récupérer de potentiels visiteurs et clients, et cela même si les produits vendus sont différents



DROIT DE L'IMAGE

- Principes combinés du droit à l'image, de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel
- L'utilisation des images est assujettie au respect des règles
- Tout individu peut faire valoir le droit à l'utilisation de son image ou d'une image dont il se réclame
- Le droit à l'image peut s'exercer sur les images des biens ou des personnes



DROIT DE L'IMAGE: l'image des personnes

- Nécessité de recueillir le consentement d'une personne avant la diffusion de son image
- Consentement requis pour publier le montage réalisé avec l'image d'une personne si la mention de montage n'apparaît pas clairement
- Liberté pour le sujet d'autoriser ou d'interdire la diffusion de son image pour une situation ou un support donné



DROIT DE L'IMAGE: l'image des personnes

Quelques exceptions

- *Images de groupes et images de foules*: Leur diffusion est possible sans autorisation des sujets cependant, cette diffusion ne devrait pas mettre en exergue un individu en dehors du droit à l'information
- *Personnalités publiques*: Autorisé lorsque l'image est prise dans le cadre de leur activités publiques ou professionnelles et diffusé dans les limites du droit à l'information



DROIT DE L'IMAGE: l'image des personnes

- *Cadre privé*: nécessite l'autorisation préalable de l'intéressé; d'utiliser, conserver ou porter à la connaissance du public, l'image d'une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci
- le consentement de la personne à être photographiée est différent de son autorisation à diffuser l'image



DROIT DE L'IMAGE: l'image des personnes

- Liberté d'expression ou production artistique
- La diffusion de photographie de personnes décédées est interdite
- Difficulté à déterminer les limites entre vie privée et vie publique et entre droit à l'information et respect de la vie privée rend l'application de ce droit très complexe



DROIT DE L'IMAGE: l'image des personnes

- Publication sur Internet:
- Site web ouvert au public: le responsable du traitement doit informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité, de la finalité du traitement des destinataires des images et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification
- Accès restreint : Image domestique ou de membre d'un groupe fermé diffusée par mail, MMS, ou sur un site à accès limité



DROIT DE L'IMAGE: l'image des biens

- Droit reconnu aux propriétaires de biens d'interdire l'exploitation d'une photographie lorsque cette dernière entraîne un préjudice ou un trouble au droit d'usage et de jouissance. Cependant le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit exclusif sur l'image de celle-ci et doit en cas de contentieux prouver le trouble causé.
- Les créateurs d'une œuvre architecturale dispose d'un droit d'auteur. Leur autorisation peut être requise pour toute reproduction.



DROIT DE L'IMAGE: images libres de droit

- Les images libres de droits sont des oeuvres de l'esprit dont la diffusion et la modification sont libres et régie par des licences qui permettent de limiter leur utilisation ou leur diffusion
- Le Creative Commons (CC) est une organisation à but non lucratif consacrée à épandre le champ de travaux créatifs pour les autres, afin de construire dans la légalité et le partage.
 - Attribution (BY) : signature de l'auteur initial (**ce choix est obligatoire en droit français**)
 - Non Commercial (NC) : interdiction de tirer un profit commercial de l'oeuvre sans autorisation de l'auteur
 - No derivative works (ND) : impossibilité d'intégrer tout ou partie dans une oeuvre composite
 - Share alike (SA) : partage à l'identique, avec obligation de rediffuser selon la même licence ou une licence similaire



TELECHARGEMENTS ILLICITES

- Le fait d'acquérir ou d'accéder via Internet à des œuvres protégées par les droits d'auteurs et sans que les ayants droit ne soient rémunérés
- La diffusion sur Internet d'œuvres dans les mêmes conditions



PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES



Protection des données personnelles

Objectif:

- Connaitre les aspects juridiques liés à la protection des données à caractère personnel
- Maîtriser les dispositions nécessaires aux traitements des données à caractère personnel
- Savoir analyser les implications juridiques de la fourniture de service aux usagers sur Internet



Protection des données personnelles

- Principe de collecte et de traitement de données à caractère personnel
- Droit à l'oubli
- Dérogation de souveraineté
- Code du numérique, livre 5



Protection des données personnelles

- Toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments, propre à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, culturelle, sociale ou économique



Principes de collecte et de traitement de données personnelles

La collecte et le traitement sont assujettis aux principes ci-après:

- Formalités nécessaires à la collecte et au traitement
- Les principes du traitement
- Les droits de la personne concernée
- Les obligations du responsable du traitement



Principes de collecte et de traitement de données personnelles

les formalités nécessaires au traitement des données à caractère personnel :

- Formalité de déclaration
- Formalité relative aux traitements des données à caractère personnel pour le compte du service public
- Formalités de demandes d'avis et d'autorisations
- Formalité de délais de traitements
- Formalité simplifiée ou d'exonération de l'obligation de déclaration
- Formalité de dispense
- Formalité pour les types de traitements à mettre en œuvre après autorisation
- Formalité de saisine de l'autorité de protection



Principes de collecte et de traitement de données personnelles

Les principes directeurs du traitement des données à caractère personnel

- Principe du consentement et de légitimité
- Principe de licéité et de loyauté
- Principe de finalité, de pertinence, de conservation
- Principe d'exactitude
- Principe de transparence
- Principe de confidentialité et de sécurité
- Principe du choix du sous traitant
- Principes spécifiques à certains traitements (origine raciale, ethnique ou régionale, filiation, opinions politiques, convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, vie sexuelle, etc.)



Principes de collecte et de traitement de données personnelles

Les principes directeurs du traitement des données à caractère personnel

- Le cas du traitement des données à caractère personnel réalisé aux fins de journalisme, de recherche ou d'expression artistique ou littéraire
- L'application des dispositions des lois relatives à la presse écrite ou au secteur de l'audiovisuel et du code pénal
- L'interdiction de prospection directe
- Le Fondement d'une décision de justice
- Le transfert des données à caractère personnel vers un pays non membre de la CEDEAO
- L'interconnexion des fichiers comportant des données à caractère personnel



Principes de collecte et de traitement de données personnelles

Les droits de la personne dont les données font l'objet d'un traitement

- Droit à l'information
- Droit d'accès
- Droit d'opposition
- Droit de rectification et de suppression

Les obligations du responsable de traitement de données à caractère personnel

- Les obligations de confidentialité
- Les obligations de sécurité
- Les obligations de conservation
- Les obligations de pérennité



Concept de Privacy by design

C'est un concept qui impose aux organisations de prendre en compte des exigences relatives à la protection des données personnelles dès la conception des produits, services et systèmes exploitant des données à caractère personnel. Il se repose sur 7 principes

- Prendre des mesures proactives et non réactives, des mesures préventives et non correctives (prévoir et de prévenir les incidents liés à l'atteinte de la vie privée avant même qu'ils ne se produisent)
- Assurer la protection implicite de la vie privée (faire en sorte que les données personnelles soient protégées de manière automatique avec un paramétrage par défaut des nouvelles technologies assurant un niveau de protection maximum des données sans que l'utilisateur ait à définir de paramètres spécifiques)
- Intégrer la protection de la vie privée dans la conception des systèmes et des pratiques
- Assurer une fonctionnalité complète selon un paradigme à somme positive et non à somme nulle (assurer la protection de la vie privée sans nuire à la mise en œuvre d'autres fonctionnalités)
- Assurer la sécurité de bout en bout, pendant toute la période de conservation des renseignements
- Assurer la visibilité et la transparence (chaque élément intégré aux systèmes lié à la protection des données personnelles doit rester visible et transparent en cas de vérification indépendante)
- Respecter la vie privée des utilisateurs



Concept de Privacy by default

- Privacy by default
 - qui impose à toute organisation de disposer d'un système d'information sécurisé



Extraterritorialité de la protection des données

- Les règles de protection des données à caractère personnel s'appliquent à l'intérieur du pays où s'établi le fournisseur du service. Cependant, Internet étant un espace sans frontière, il en résulte généralement une extraterritorialité des activités et par conséquent un réel problème d'application des principes
- Les rapports de forces s'établissent entre les espaces d'application et les fournisseurs de service qui tentent de maintenir à tout prix la fourniture de services basés sur la donnée tout en se conformant aux chevauchements de règles d'un espace à un autre
- C'est le cas de l'Union Européenne et des fournisseurs de service américains



Délégué à la protection des données à caractère personnel

- Pour les entités publiques
- Traitement à grande échelle
- Exemption de certaines formalités de déclaration
- Le même délégué peut représenter plusieurs entreprises ou entités
- Point focal de l'autorité et conseil du responsable
- Contrôle le respect des principes de protection



Autorité de Protection des Données Personnelles

- L'Autorité s'assure que les technologies de l'information et de la communication (TIC) ne comportent pas de menace au regard des libertés publiques et de la vie privée. Elle veille à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en oeuvre conformément aux dispositions du présent Livre



DROIT A L'OUBLI

- Possibilité pour un internaute de demander un retrait de certaines informations relatives à des actions réalisées dans le passé
- Droit au déréférencement de certaines informations: non affichage des liens dans les résultats de recherche
- Droit à l'effacement de l'information du site d'origine



DROIT A L'OUBLI

- L'activité d'un moteur de recherche est qualifiée de traitement de données à caractère personnel selon l'arrêt en date du 13 mai 2014 de la cour de justice de l'UE
- Google se soumet à cette décision et traite de nombreuses demandes
- Chaque pays a défini par la suite les conditions d'application de cette décision



DROIT A L'OUBLI: Limites

- Les retraits se font uniquement dans les pays de l'UE
- Les autres acteurs de l'Internet n'appliquent pas encore cette décision
- Entrave éventuelle au droit à l'information
- Le principe de neutralité du net (accès à la même information quelque soit le lieu géographique de la requête) n'est pas respecté



Interception des communications électroniques

Trois sortes d'écoute:

- Judiciaire: avec l'autorisation d'un juge
- Administrative: entreprise par l'Etat pour des enjeux de sécurité ou à des fins politiques
- Ecoutes privées: pour l'espionnage commercial, sociétés de sécurité privée
- Objet des écoutes: Voix, SMS, e-mail, trace de navigation, VOIP, géolocalisation, mémoire interne des imprimantes et photocopieurs
- Dispositifs d'écoutes: Accès direct aux registres des opérateurs, accès aux serveurs des fournisseurs de service, trackers, robots sémantiques, backdoor dans les équipements, rootkits,
- Limites: Communications cryptées, volumétrie des données et incapacité technique de tout analyser (limite des robots sémantiques), multiplicité des langues des communication, langage codé, multiplicité des moyens techniques de communication, anonymat, etc.
- Contrôle des interceptions
 - Structures de contrôle des interceptions administratives
 - Veille citoyenne
 - Lanceurs d'alertes



Preuves immatérielles

- Enregistrement audio ou vidéo: peuvent être admis en preuve lorsque le mécanisme de leur obtention respecte les conditions ci-après:
- Obtenu à l'insu des mises en cause
- D'une bonne qualité
- Non obtenu sous la contrainte
- Originale
- Obtenu dans des conditions légales



DEROGATION DE SOUVERAINETE

- Prérrogatives parfois illimitées attribuées par les Etats aux agences de renseignement et de sécurité intérieur pour accéder à toutes données pouvant permettre de prévenir les actes de terrorismes.
- USA PATRIOT ACT aux Etats Unis et autres loi similaires dans les pays de l'UE et ailleurs.

Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools
Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001



DEROGATION DE SOUVERAINETE

- Depuis les attentats du 11 septembre 2011, plusieurs états se sont dotés d'une loi tendant à créer une exception à tous les principes de la protection des données personnelles
- De nombreux abus relatifs à de l'espionnage d'état ont été enregistrés et révélés dans différents scandales
- La non harmonisation de cette politique crée au sein du cyberspace deux traditions de protection des données personnelles



CYBERCRIMINALITE



CYBERCRIMINALITE

Objectifs

- Comprendre les risques et menaces liés à la cybercriminalité
- Comprendre les aspects juridiques liés à la cybercriminalité
- Comprendre la législation applicable à la cybercriminalité



CYBERCRIMINALITE

- Définition
- Cadre législatif
- difficultés



CYBERCRIMINALITE

- Code du numérique, Livre 6
- le chapitre XV intitulé « Des infractions cybernétiques, informatiques et de leur répression » de la loi portant lutte contre corruption constitue un outil juridique largement applicable en l'absence d'autres textes spécifiques à la cybercriminalité.
- Directive c / dir / 1 / 08 / 11 portant lutte contre la cybercriminalité dans l'espace de la CEDEAO. Elle présente les types d'infractions, les conditions de leur établissement et les types de sanctions applicables dans les pays ne disposant pas d'une législation interne à ce sujet.
- Un projet de texte au niveau africain est en cours de préparation



Définition

Infraction commise sur ou au moyen d'un système informatique.

- Le système informatique est la cible: Sabotage d'un système, vol de données, Déni de service, espionnage, infraction sur système de paiement, etc.
- Le système informatique est le moyen: détournement de fonds, escroquerie, atteinte à l'image d'autrui, chantage, terrorisme, pédopornographie, falsification, etc.



Responsabilité des acteurs de l'internet

- Obligation de conservation de données
- Les fournisseurs de services en ligne détiennent et conservent les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l'un des contenus des services dont ils sont prestataires.
- Ils fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d'identification prévues à l'article 501



Responsabilité des acteurs de l'internet

- fournisseurs internet – services en ligne – moteur de recherche – cache hébergeur
- Ces opérateurs fournissant un service internet pour des tiers ne sont pas soumis à une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ni à une obligation générale de rechercher des faits ou des circonstances révélant des activités illicites. Ils sont toutefois tenus à l'obligation de vigilance prévue à l'article 377 du code sans préjudice de toute activité de surveillance ciblée et temporaire demandée par les services de police, de gendarmerie ou l'autorité judiciaire.
- Ils sont cependant soumis aux obligations ci-après:
 - Vigilance
 - agir promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible en cas de détection d'activité illicite
 - Maintien des éléments de preuve pouvant permettre de retracer les infractions
 - Coopération avec les services judiciaires



Infractions sur les systèmes informatiques

- Accès et maintien illégal
- Atteinte à l'intégrité des données, réseaux, systèmes
- Abus de dispositif
- Falsification informatique
- Fraude informatique



Accès ou maintien illégal

- Quiconque accède ou se maintient intentionnellement et sans droit, dans l'ensemble ou partie d'un système informatique, avec une intention frauduleuse dans le but de nuire, outrepassé son pouvoir d'accès légal à un système informatique,
- Quiconque intercepte, divulgue, utilise, altère ou détourne intentionnellement, transfère sans autorisation des données et sans droit par des moyens techniques, des données informatiques lors de leur transmission non publique à destination, en provenance ou à l'intérieur d'un système informatique, y compris les émissions électromagnétiques provenant d'un système informatique transportant de telles données informatiques,



Abus de dispositif

- Quiconque, intentionnellement et sans droit, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, exporte, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un quelconque dispositif, ou possède au sens du présent code, dans l'intention de l'utiliser y compris des données informatiques ou des programmes informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la



Falsification et fraudes

- Quiconque commet un faux, en introduisant, intentionnellement et sans droit, dans un système informatique, en modifiant, altérant ou effaçant des données, qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, ou en modifiant par tout moyen technologique l'utilisation possible des données dans un système informatique, et ce dans l'intention qu'elles soient prises en compte ou utilisées à des fins légales comme si les données falsifiées étaient authentiques ou cherchant à se procurer, pour lui-même ou pour autrui, ou décide de faire usage de données falsifiées,
- Quiconque, intentionnellement et sans droit, cause ou cherche à causer un préjudice patrimonial à autrui avec l'intention de procurer un avantage économique illégal à soi-même ou à une tierce partie



Exceptions

Une personne ne commet pas une infraction au sens du présent article, si :

- l'interception est réalisée conformément à un mandat de justice ;
- la communication est envoyée par ou est destinée à une personne qui a consenti à l'interception ;
- un fonctionnaire habilité estime qu'une interception est nécessaire en cas d'urgence, dans le but de prévenir un décès, une blessure ou un dommage à la santé physique ou mentale d'une personne, ou d'atténuer une blessure ou un dommage à la santé physique ou mentale d'une personne ;
- une personne morale ou physique est légalement autorisée pour les besoins de la sécurité publique ou de la défense nationale ; ou
- une personne morale ou physique est légalement autorisée en vertu des dispositions du code de procédure pénale.



Pédopornographie

- Quiconque aura par le biais d'un système informatique, intentionnellement et sans droit, exposé, produit pour lui-même ou pour autrui, vendu, offert, loué, distribué, transmis, diffusé, publié ou mis à la disposition des emblèmes, objets, films, photos, diapositives ou autres supports visuels qui représentent des positions ou des actes sexuels à caractère pornographique, impliquant ou présentant des mineurs ou les aura, en vue du commerce ou de la distribution, la diffusion, fabriqués, détenus, importés ou fait importer, remis à un agent de transport ou de distribution, ou acquiert, détient ou aura possédé au sens du présent code, intentionnellement et sans droit, de la pornographie enfantine ou consulte habituellement ou en contrepartie d'un paiement un service de communication au public en ligne mettant à disposition de la pornographie enfantine
- Un adulte qui propose intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d'information, une rencontre à un enfant mineur, dans le but de commettre à son encontre une des infractions Lorsque la proposition sexuelle a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre
- Une personne qui facilite l'accès des mineurs à des images, des documents, du son ou une représentation présentant un caractère de pornographie, par le biais des technologies de communication et d'information
- Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle



Fraude à la carte bancaire

- de contrefaire ou de falsifier une carte de paiement ou de retrait au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique ;
- de faire usage, en connaissance de cause, d'une carte de paiement ou de retrait contrefaite ou falsifiée au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique ;
- d'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'une carte de paiement contrefaite ou falsifiée au moyen d'un ou sur un réseau de communication électronique ou un système informatique



Infractions de presse

- Diffusion de matériel raciste et xénophobe par le biais d'un système informatique.
- Menace avec une motivation raciste et xénophobe par le biais d'un système informatique
- Harcèlement par le biais d'une communication électronique



Infractions de droit commun

- Vol
- Usurpation d'identité
- Recel y compris données informatiques
- Escroquerie
- Abus de confiance
- Extorsion
- Chantage
- Jeux de hasard illicites
- Blanchiment de capitaux
- Atteinte à la vie privée et au secret des correspondances



Complicité

Est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne,

- le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d'infractions.
- Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images
- Éléments pour fabriquer des engins de destruction



Responsabilités des personnes morales

- une amende dont le montant maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction ;
- la dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure à cinq (05) ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;
- l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus d'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
- l'exclusion définitive des marchés publics ou pour une durée de cinq (05) ans au plus ;
- l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq (05) ans au plus de faire appel public à l'épargne
- l'interdiction pour une durée de cinq (05) ans au plus d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
- la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;



Difficultés

Plusieurs difficultés entachent la lutte contre la cybercriminalité, notamment:

- Les réseaux de cybercriminalité sont généralement transfrontaliers: En cas de démantèlement, une coopération judiciaire entre plusieurs états est souvent nécessaire
- L'immatérialité des preuves
- L'anonymat sur Internet
- La territorialité juridictionnelle

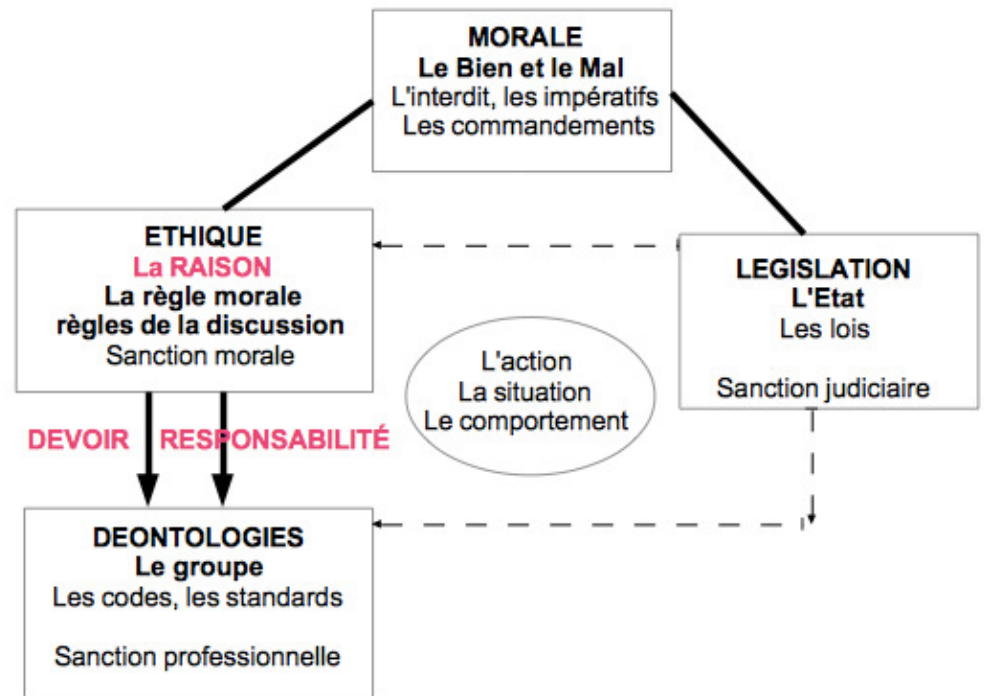


ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE



ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE

- La **déontologie** fixe la limite entre ce qui est tolérable et ce qui est intolérable. Une dérogation à la **déontologie** est susceptible d'entraîner des sanctions. L'**éthique** fait appel à l'adhésion des personnes aux valeurs plutôt qu'à l'observance des devoirs.



ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE

- L'approche de l'éthique déontologique met en avant la rationalité: définir les règles importantes que l'on a le devoir de respecter pour vivre ensemble.
- L'éthique du numérique concerne des situations contradictoires (conflits, déviances, dilemmes, paradoxes...) associant le comportement des individus et le comportement de technologies numériques



DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE

- La déontologie des développeurs, éditeurs et intégrateurs de solutions et services numériques
- Suite aux percées et avancées majeures en termes de data science et d'algorithmes d'intelligence artificielle capables d'apprentissage, une prise de conscience s'amorce autour de la responsabilité éthique des développeurs de solutions numériques. La profession est particulièrement sollicitée sur ces questions, car ce sont eux qui supervisent l'apprentissage machine, à partir de bases de données pouvant contenir des biais (cf. « Ethique algorithmique et IA » ci-après), ce qui suppose une aptitude à l'impartialité et à la prise en compte de ces enjeux par défaut et le plus en amont possible. Les éditeurs et intégrateurs ont de facto de fortes responsabilités sur la manière dont les solutions ou services numériques sont conçus et agencés.



CONFLIT MORAL DANS LA CONCEPTION DES SYSTEMES

- Racisme (rejet par la reconnaissance faciale, icones racistes, reconnaissance vocale)
- Discrimination basée sur le genre (logiciel de recrutement)
- Accessibilité (handicap)
- Une machine a-t-elle des droits?
- Le droit des animaux?
- Respects de la vie privée
- Droit à la différence (orientation sexuelle, etc.)
- Création des artefacts (film Blade Runner, réalisé par Ridley Scott)
- Recrutement par une IA
- Chirurgie
- Voiture autonome



CONFLIT MORAL DANS LA CONCEPTION DES SYSTEMES

- Robots tueurs
- Scientisme
- Remplacement des juges par des IA
- Police prédictive
- Une IA affirme qu'elle peut prédire avec précision si les gens sont atteints (ou peuvent être atteints) de l'une des 17 maladies qui rentrent en ligne de compte dans le calcul de l'assurance, dont le diabète, le cancer lié au tabac, les maladies cardiovasculaires et la dépression, juste en analysant leurs achats. Ce que vous achèterez demain à la pharmacie pourrait faire augmenter votre assurance
- Embauche informatisée



CONFLIT MORAL DANS LA CONCEPTION DES SYSTEMES

- Confidentialité
- Professionnalisme
- : les biais des algorithmes d'intelligence artificielle ne font que traduire ceux des êtres humains. Il faut donc s'attaquer à ces biais pour résoudre les problèmes.
- chatbot Tay, sur Twitter, en 2016. En moins de 24 heures le chatbot est passé de "Les humains sont super cool" à "Hitler avait raison. Je déteste les juifs".
- Les machines, parce que ce sont des machines, ne pourront jamais avoir un comportement éthique, car elles ne peuvent imaginer ce que serait une "vie bonne". Elles ne pourront jamais avoir en soi un comportement moral, car elles ne peuvent distinguer le Bien du Mal. Par contre, essayer d'injecter nos principes moraux dans les algorithmes peut nous faire améliorer notre compréhension de l'éthique en nous motivant à combler les lacunes dans cette branche de la philosophie.



ETHIQUE DANS LE NUMERIQUE

- **L'éthique by design:** Cette éthique s'intéresse particulièrement à la phase de conception des outils numériques. Elle concerne directement la technologie dans sa complexité technique et le savoir-faire des ingénieurs, programmeurs, etc. Cette éthique va donc aborder en particulier la déontologie des concepteurs numériques quels qu'ils soient (développeurs, designers numériques, chef de projet...). Ils ont en effet une responsabilité éthique dès la conception, dans la mesure où les données ou les algorithmes peuvent ou non reproduire des biais humains, faire apparaître de nouvelles discriminations (ou en reproduire à plus grande échelle), aboutir à des injustices, etc.
- **L'éthique des usages :** Cette éthique vise à s'interroger sur les usages du numérique que font les clients, les collaborateurs, mais aussi les managers et les partenaires d'une entreprise. Il s'agit donc de mener une réflexion éthique sur l'usage que fait l'homme des ressources technologiques qu'il a à disposition.
- **L'éthique sociétale:** Cette éthique interroge à un niveau macroscopique les impacts du numérique sur la société. Elle traite ainsi, notamment, de l'acceptabilité des innovations et solutions numériques, de l'économie et du design de l'attention, et de l'empreinte écologique et énergétique du numérique, de l'inclusion sociale, etc.

Ces trois éthiques sont bien entendu interconnectées, mais il est nécessaire d'opérer cette catégorisation afin de mieux définir les enjeux, qui se trouvent sur des échelles parfois très différentes



ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE

- **L'éthique algorithmique et de l'intelligence artificielle** : L'IA pose des problématiques éthiques spécifiques. Les algorithmes d'apprentissage machine sont en pleine expansion dans de nombreux secteurs. Ces algorithmes, qui apprennent à partir de nombreux exemples, manquent de transparence et d'outils de traçabilité permettant d'expliquer leurs résultats. D'où l'expression « boîte noire », souvent utilisée pour qualifier l'opacité de certains systèmes. L'explicabilité des algorithmes nécessite la prise en compte de plusieurs niveaux :
- **La sélection des jeux de données** : certains jeux de données qui servent de base d'apprentissage aux algorithmes peuvent véhiculer des biais cognitifs. Certaines bases de données peuvent par exemple, dans un domaine particulier, contenir un biais culturel et historique en termes de représentativité homme – femme. Il semble important de pouvoir expliquer le contenu des données sélectionnées et utilisées par des algorithmes apprenants afin de s'assurer de leur neutralité.
- **Le suivi de l'apprentissage** : il existe un risque de reproduction d'injustices ou de discriminations dans l'apprentissage machine. C'est pourquoi la supervision de l'apprentissage machine est particulièrement importante. Certains développeurs mettent en place des processus d'évaluation spécialement dédiés à la question de la neutralité dans l'apprentissage, en réservant des phases de test avant un déploiement opérationnel.
- **L'acceptabilité sociale** : certains systèmes algorithmiques ont un impact social non négligeable ; ils peuvent par exemple influencer massivement des comportements politiques par les « bulles de filtres ».

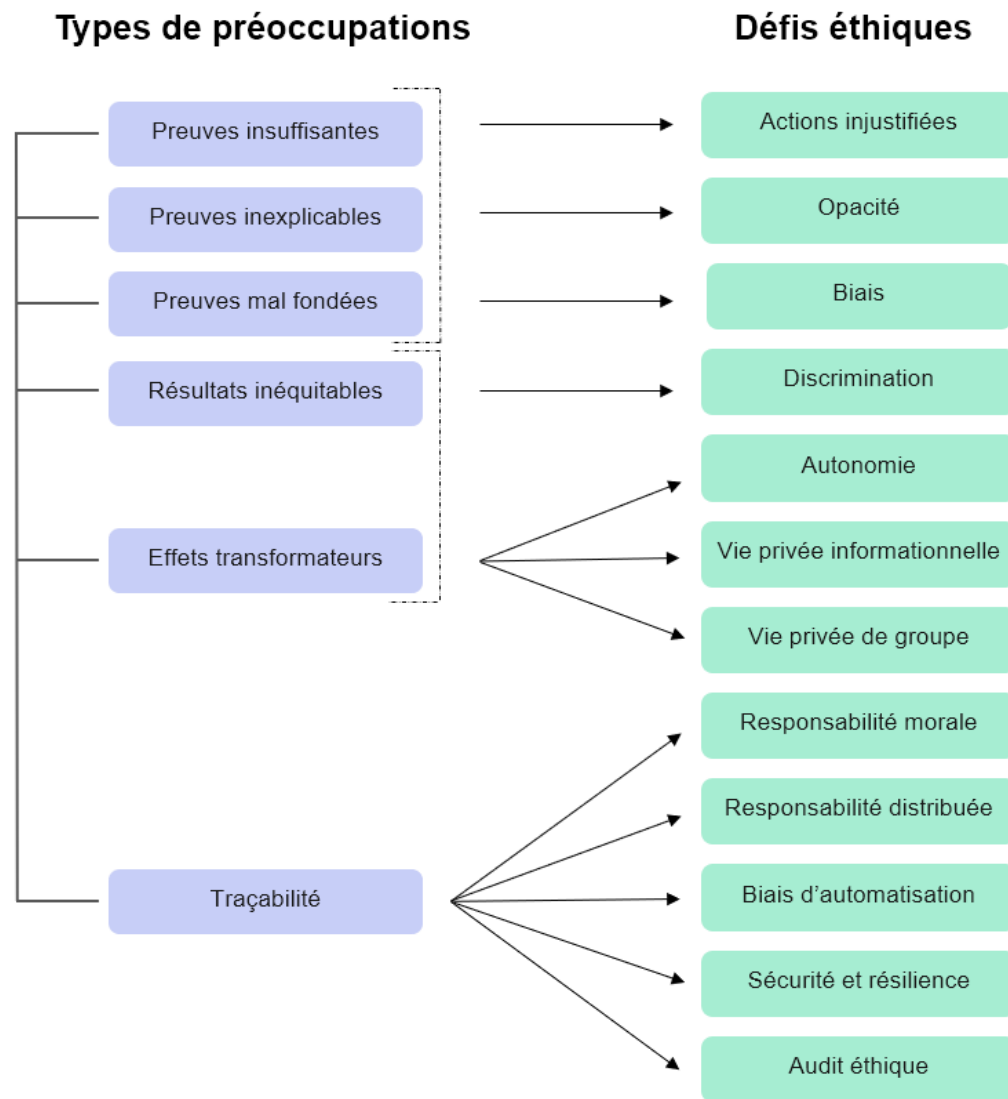


ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE

- Le design de l'attention : Si capter l'attention du client et chercher à la conserver le plus longtemps possible est une stratégie marketing bien connue, et souvent assez visible de l'extérieur, il faut noter qu'avec les outils numériques ce type de stratégie est moins perceptible, car les techniques de captation de l'attention sont plus subtiles, et peuvent de plus faire appel à des mécanismes ludiques. On qualifie de « dark patterns » certaines astuces dans le design d'interface destinées à tromper l'utilisateur.



ETHIQUE ET DEONTOLOGIE DANS LE NUMERIQUE



ETHIQUE DANS LE NUMERIQUE: IMPACTS

La question de l'autonomie

- L'une des principales questions éthiques liées à l'utilisation de l'IA est l'effet sur notre autonomie. L'IA peut influencer nos choix et nos décisions grâce à l'utilisation d'algorithmes et de recommandations personnalisées.
- On peut donc craindre que l'IA ne limite notre liberté de choix et ne réduise notre autonomie.
- Par exemple, si l'IA suggère toujours les mêmes options d'achat ou ne nous montre que certains contenus sur les médias sociaux, nous pourrions être amenés à prendre des décisions qui ne reflètent pas nos véritables préférences.

La question de l'impartialité

- Passons, après l'observation précédente, à une autre question épineuse liée à l'IA, à savoir sa capacité d'adaptation. **impartialité.** L'IA peut être influencée par les données utilisées pour l'entraîner, et si ces données sont incomplètes ou non représentatives, l'IA pourrait perpétuer la discrimination et l'injustice sociale. Par exemple, si un algorithme de sélection du personnel est entraîné à partir de données ne comprenant que des candidats masculins, il risque d'être moins enclin à sélectionner des candidates pour des postes de direction.

La question de la responsabilité

- Une troisième question qui pourrait être posée d'un point de vue éthique à propos de l'IA pourrait être la suivante : mais qui est responsable des réponses que l'IA porte à notre attention ? Qui est responsable lorsque l'IA produit des résultats négatifs ou nuisibles ?
- L'IA peut produire des erreurs inattendues et imprévues, ce qui soulève la question de l'absence de personne ou d'entité pouvant être tenue responsable des dommages causés. Par exemple, si une voiture autonome provoque un accident de voiture, qui est responsable : le propriétaire de la voiture, le fabricant de l'IA ou le programmeur de l'IA ?

La question de la transparence

- L'IA peut être très complexe et difficile à comprendre, ce qui soulève la question de savoir comment et pourquoi l'IA prend certaines décisions. Par exemple, si un algorithme de sélection du personnel choisit un candidat plutôt qu'un autre, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de comprendre les raisons de ce choix. Cela peut ébranler la confiance dans le processus décisionnel de l'IA et susciter des inquiétudes quant à son équité et à son impartialité.



CADRE INSTITUTIONNEL DES TIC

- APDP
- ARCEP
- ASIN
- Délégué à la Protection des Données Personnelles
- Tiers de confiance
- OCRC
- CRIET
- CNIN



RESSOURCES

- <http://www.juristic.net>
- <http://www.avodroits-ntic.com/fr>
- http://bdp24.viabloga.com/files/droits_devoirs.pdf
- <http://www.universalis.fr/encyclopedie/internet-aspects-juridiques/#>
- <http://www.cyberdroit.fr/>
- Féral-Schuhl Ch., « Cyberdroit, le droit à l'épreuve d'Internet », Dalloz, 1999.
- Bensoussan A., [sous la direction de], « Internet, aspects juridiques », 2 éd., Hermès Sciences Publications, Paris, 1998.
- http://www.cdp.sn/pdf/Politique_TIC_CEDEAO_Fr.pdf

MERCI

....



Fréjus GBAGUIDI



+22996162223



frejusgbaguidi@gmail.com

